

시 정 요 구

1. 제 목 : 교대근무자 탄력적근로시간제 적용 부적정

2. 관계기관 : ◇◇보훈요양원

3. 내 용 : 공단 직원의 통상적 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하며, 업무의 형편상 필요한 경우에는 시간외 근무, 야간근무 및 휴일근무를 실시하고 있으며, 요양원 사업장의 경우 교대근무자 등 특수근무형태에 대한 탄력적 근로시간제를 도입하여 운영하고 있습니다.

우리공단 「보수규정」 제21조(시간외, 휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출기준에 의하여 해당 근무시간에 대한 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급하도록 정하고 있으며, 「탄력적 근로시간제 합의서(복지노조)」 제5조(정산)에 따르면 단위기간 동안 유급(출근일 및 병가 등 각종 유급휴가 및 무급휴가 포함)으로 인정되는 시간이 상시근로자 정상 출근 근로시간에 미달할 경우 미달분만큼의 통상임금을 공제하되, 4시간 미만에 대해서는 임금 전액을 지급하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원 교대근무자의 시간외수당 등을 지급할 때에는 소정근로시간을 기준으로 초과근무 시간을 판단하여야 하며, 초과근무시간을 산정할 때에는 근로시간으로 인정되는 휴가(연차, 공가, 경조사 휴가 등 유급휴가와 보건휴가 등 무급휴가)의 해당 시간만큼을 추가 하여 근로시간을 산정하여야 합니다.

그런데 2021년 ◇◇보훈요양원 종합감사 시 시간외수당 등 지급실태를 점검한 결과, [표]와 같이 청원휴가의 1일당 근로시간 x시간을 xx시간으로 계산하여 실제 초과근로시간이 -XX시간임에도 -X시간으로 계산하여 근로시간 부족분 XX시간, ###천원 상당을 공제하지 못한 것으로 확인되었습니다.

[표] 소정근로시간 미달분 정산 오류 사항

(단위 : 원)

사번	성명	지급월	소정 근로시간	당초 산정		정당 산정		공제시간*	공제금
				근로시간	초과근로	근로시간	초과근로		
XXXXXX	AAA	2020.12	XXX	XXX	-X	XXX	-XX	-XX	###

* 4시간 이상 미달시간에 대해서만 정산

4. 관계기관 의견

- ◇◇보훈요양원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇보훈요양원장은

- 소정근로시간에 미달하여 급여공제가 필요한 직원에 대하여 공제금 ###천원 상당에 상응하는 환수 조치를 하시기 바랍니다. (시정)